

Estudo Técnico Preliminar

Documento essencial no processo de contratação pública, que tem como objetivo analisar a viabilidade técnica, econômica e operacional de uma solução proposta antes de sua implementação. Assegura que a decisão de contratação seja baseada em uma avaliação CRISTERIOSA e FUNDAMENTADA.

1 - Descrição da necessidade da contratação

Consiste em descrever claramente qual é a demanda percebida pela administração que requer a implantação de uma solução específica. A importância de definir a necessidade corretamente está em manter o foco na demanda a ser atendida, permitindo uma análise objetiva das melhores soluções possíveis. Ao começar o estudo identificando a necessidade, a administração abre espaço para explorar diversas alternativas que podem ser mais vantajosas ou adequadas, garantindo uma solução mais eficiente e econômica para a demanda identificada. O detalhamento preciso da necessidade é crucial para conduzir os estudos de forma a alcançar a solução mais adequada.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Descri-o-da-necessidade-da-contrata-o-310a0e9eb9f7477da926875514c0240b>

2 - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual

Instrumento que visa otimizar os processos de aquisição dos órgãos e entidades competentes, assegurando que estejam alinhados ao planejamento estratégico e fornecendo suporte para a elaboração das respectivas leis orçamentárias. O atendimento da demanda, embora possa não estar prevista no Plano de Contratações Anual, deve obrigatoriamente ser compatível com um programa e ação das Leis Orçamentárias, nos termos da Constituição Federal.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Demonstra-o-da-previs-o-da-contrata-o-no-plano-de-contrata-es-anual-0394920151b34a09a0555e781514673b>

3 - Requisitos da contratação

Requisitos que a solução contratada deverá atender, incluindo os requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa mediante competição.

Correspondem às características essenciais que o produto ou serviço contratado deve possuir para assegurar o atendimento das necessidades da Administração Pública, que incluem:

- Aspectos técnicos;
- Exigências legais e normativas;
- prazos de entrega e execução;
- Padrões de qualidade
- Entre outros.

Os requisitos têm por objetivo garantir que a solução contratada atenda de forma plena e eficiente às necessidades da Administração Pública. Dessa forma, as especificações devem

restringir-se estritamente a esse propósito, evitando-se exigências desnecessárias ou desproporcionais que possam comprometer a ampla competitividade do certame. A solução escolhida em um processo de contratação deve sempre estar em consonância com o princípio da economicidade e a busca pelo atendimento adequado das necessidades, sem perder de vista o dever de responsabilidade com o erário e o interesse público. **não é viável estabelecer todos os requisitos detalhados antes de conhecer a solução que será adotada.** Por isso, é necessário primeiro definir **requisitos preliminares** que possibilitem o levantamento de mercado. Nesta etapa inicial, devem ser elencados apenas os **requisitos essenciais** que orientarão a sua pesquisa de mercado.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Requisitos-da-contrata-o-3fa5f385095a4b369093143369618050>

4 - Estimativas das quantidades para a contratação

A Administração Pública, ao planejar uma contratação, deve realizar uma estimativa precisa das quantidades necessárias para atender à demanda identificada. O estudo técnico preliminar deve incluir **estimativas das quantidades a serem contratadas**, acompanhadas das **memórias de cálculo** e dos **documentos que lhes dão suporte**. As memórias de cálculo são essenciais, pois registram o raciocínio e os métodos utilizados para chegar às quantidades estimadas, garantindo transparência e possibilidade de controle.

Para serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, deve ser estabelecida uma métrica de produtividade e ponderar a necessidade de disponibilidade.

Em determinadas circunstâncias, a estimativa da demanda torna-se um desafio, posto a natureza imprevisível, que inviabiliza a obtenção de um grau razoável de confiabilidade.

O fornecimento, nesse caso, reveste-se de **eventualidade**, pois está condicionado a um fator externo. Ainda que a **demanda** seja **imprevisível**, a estimativa deve pautar-se em critérios realistas, ancorados em parâmetros técnicos e dados históricos, evitando projeções desproporcionais.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Estimativas-das-quantidades-para-a-contrata-o-7e5cc17d1bf44a55977bf0d3e5985c4c>

5 - Levantamento de mercado

O levantamento de soluções no mercado envolve a identificação de produtos ou serviços disponíveis que possam atender aos requisitos estabelecidos para uma contratação pública. Após estabelecer os [requisitos preliminares](#), ou seja, as condições essenciais para satisfação da demanda, você deve buscar no mercado quais são as possíveis alternativas para solucionar o problema diagnosticado. Deverá compara-los, considerando todas as informações, para identificar quais alternativas são capazes de satisfazer os requisitos preliminares.

Apenas os requisitos essenciais devem ser considerados para a realização da pesquisa de mercado.

E se mais de uma alternativa for capaz de atender minha demanda? Simples, a solução de menor custo, que deve compreender as despesas de implantação, logísticos entre outras, deverá ser escolhida.

Agora você deve voltar para os [requisitos de contratação](#) para aprimorá-lo com as especificações usuais de mercado.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Levantamento-de-mercado-3c8e2a35d83d4f7bb867813878a1e1e2>

6 - Estimativa do valor da contratação

São as estimativas preliminares dos preços dos itens a contratar feitas com base no levantamento de mercado, no intuito de apoiar a análise de viabilidade da contratação, em especial com respeito à relação de custo-benefício de cada opção identificada, de modo a compará-las. Deve-se verificar as fontes de pesquisas de preços confiáveis e passíveis de utilização. A equipe de planejamento deverá incluir no processo de planejamento de contratação pública as evidências de preços pesquisados.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Estimativa-do-valor-da-contrata-o-b1b8e905c3304d879cae887ebd2c24e7>

7 - Descrição da solução como um todo

Conforme o Manual de Riscos e Controles nas Aquisições do Tribunal de Contas da União, não planejar a contratação da solução como um todo, pode **levar** a aquisição de somente parte da solução, **com consequente** impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.

Desta forma, é necessário que a equipe de planejamento demonstre que efetivamente **identificou e mapeou todas as partes da solução** necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, considerando o **ciclo de vida completo** do bem ou serviço contratado (incluindo ciclos de uso, reposição, depreciação, impactos ambientais e requerimentos de manutenção preventiva);

A estruturação lógica e operacional deve estar representada por cronogramas, fluxogramas de execução e descritivos de etapas, bem como todas as informações que julgar pertinentes para atendimento da demanda.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Descr-i-o-da-solu-o-como-um-todo-d58948285dd7467f98ccfc721bdb1f0a>

8 - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação

Consiste na subdivisão do objeto licitado no maior número de parcelas que seja técnica e economicamente viável. Visa fomentar a participação de um maior número de concorrentes, ampliando as possibilidades de obtenção de propostas mais vantajosas.

Parcelamento formal: O parcelamento formal de uma licitação consiste na divisão do objeto licitado em diferentes lotes ou itens, cada um tratado como uma licitação separada dentro do mesmo procedimento. Essa prática visa ampliar a competitividade ao permitir que fornecedores especializados em partes específicas do objeto possam participar da licitação, sem a necessidade de fornecer a totalidade dos bens ou serviços licitados.

Os licitantes podem disputar cada lote isoladamente, permitindo a especialização pois fornecedores podem optar por concorrer apenas para o lote que melhor se alinha às suas capacidades, sem prejuízo de que concorra para ambos, se assim desejar.

Destaca-se que a definição dos lotes deve ser realizada com base nos segmentos de mercado, observando a afinidade e a especialização dos produtos.

Parcelamento material: Ocorre quando a licitação é adjudicada a um único licitante ou consórcio de empresas, contudo a execução do objeto poderá ser realizada por um conjunto de pessoas jurídicas, dentro dos parâmetros estabelecidos no instrumento convocatório.

Qualquer limitação à participação de consórcios deve ser embasada em razões objetivas e relevantes, demonstrando o nexo causal entre as alegações e o caso concreto.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Justificativas-para-o-parcelamento-ou-n-o-da-contrata-o-3e255fe9236d4cdfbfb696aca9dac76c>

9 - Demonstrativo dos resultados pretendidos

São os benefícios diretos que o órgão busca alcançar, abrangendo aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e melhor utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Isso inclui considerações sobre impactos ambientais positivos, como a redução do consumo de papel ou energia elétrica. Adicionalmente, busca-se a melhoria da qualidade dos produtos ou serviços, visando atender às necessidades específicas da contratação.

Não devem ser definidos [resultados subjetivos, levando a dificuldade na análise custo-benefício](#) da contratação. Registre no ETP os resultados almejados por meio da seleção da solução, de forma mensurável e realista. Essa escolha deve estar alinhada com a realidade do órgão através de uma análise contextualizada, bem como o grau de relevância do objeto em questão para a instituição, entre outros elementos pertinentes.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Demonstrativo-dos-resultados-pretendidos-6464bdcb7e114ea8b9a8912ee2cefd4c>

10 - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato

A equipe de planejamento deve considerar se são necessárias providências específicas para viabilizar a implementação da solução. Nesta etapa do planejamento, uma pergunta crucial a ser feita é: **quais servidores do órgão estão aptos, neste momento, a realizar a gestão e a fiscalização deste serviço?**

Passos Recomendados:

Identificação de Competências, Análise de Lacunas e Providência de Capacitação

As providências prévias à celebração do contrato podem ser numerosas e variadas. Diante dessa diversidade, a equipe de planejamento deve considerar diferentes cenários e possibilidades. É crucial identificar e enumerar aquelas providências que têm impacto significativo na implementação da solução proposta. Além disso, deve-se avaliar se o custo dessas providências, somado ao custo da solução propriamente dita, não ultrapassa o custo de outras soluções previamente identificadas, que poderiam requerer menos adaptações.

Passos Recomendados:

Análise de Cenários, Identificação de Impactos Relevantes, Avaliação de Custos, Comparação de Soluções

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Provid-ncias-a-serem-adotadas-pela-Administra-o-previousmente-celebra-o-do-contrato-36b08e238a614976b715a14cfd9b4b4e>

11 - Contratações correlatas e/ou interdependentes

Correlatas- São aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal.

Interdependentes - São aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação.

NO ETP

- Deve ser realizado o estudo de todas as possíveis contratações correlatas e/ou interdependentes em curso ou necessárias para o alcance das finalidades intentadas.
- Caso seja identificada necessidade que pode ser conjugada no mesmo objeto, esta pode ser incluída na “descrição da solução como um todo”, observada a “justificativa para o parcelamento ou não da solução”.
- Caso seja identificada uma nova necessidade, que se relacione com o objeto da solução, mas não o integre, será necessário produzir um novo ETP para a nova solução.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Contrata-es-correlatas-e-ou-interdependentes-44dc9b817a2d41b09fd8fc1203714b27>

12 - Descrição de possíveis impactos ambientais

Ocupando posição de destaque público como maior consumidor de bens e serviços do país, é fundamental que o poder público priorize soluções que promovam o desenvolvimento nacional sustentável, assegurando que suas ações contribuam para a proteção do meio ambiente e o uso responsável dos recursos naturais.

[Para isso, orienta-se a análise de toda cadeia logística \(planejamento, especificação do objeto e das obrigações da contratada, escolha da melhor proposta, execução, gestão contratual e disposição final do objeto ou destinação final dos rejeitos e resíduos produzidos\), a fim de integrar critérios que otimizem a utilização de recursos e bens públicos e aumentem a eficiência](#)

da contratação, agregando, sempre que possível, medidas que beneficiem, de forma sistêmica, as esferas sociais, econômicas, ambientais, culturais e institucionais.

Caso seja identificado um impacto ambiental relevante, é crucial avaliar se outra solução pode atender à demanda com menores danos ao meio ambiente. Essa análise deve equilibrar o custo financeiro e os impactos ambientais, reconhecendo que impactos ambientais menores não justificam gastos excessivos, enquanto impactos significativos não podem ser aceitos sem a adoção de medidas mitigadoras eficazes. Se não for possível encontrar uma alternativa menos prejudicial, é necessário estudar e implementar medidas mitigadoras para reduzir os impactos ambientais identificados.

Minha contratação não possui impactos ambientais relevantes, e agora?

Nestes casos basta esclarecer que: *“Em análise de toda cadeia logística (planejamento, especificação do objeto e das obrigações da contratada, escolha da melhor proposta, execução, gestão contratual e disposição final do objeto ou destinação final dos rejeitos e resíduos produzidos) não foram identificados impactos ambientais relevantes”.*

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Descri-o-de-poss-veis-impactos-ambientais-f52a10d1997d4d858392a962bc4482fa>

13 - Posicionamento conclusivo

Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de planejamento declara se a contratação é viável ou não, cujo parecer deverá ser referendado pelos titulares da área beneficiária, da área especialista na solução e da autoridade competente.

Não é necessário exagerar na elaboração; uma declaração simples é suficiente, sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/Posicionamento-conclusivo-59d2f6bd632948bdaf16cc7dfca43714>

14 - O TR deve ser igual ao ETP?

1. As correções de **falhas ou omissões** nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) devem ser efetuadas por meio da retificação do documento, ou seja, mediante a anexação nos autos de uma nova versão isenta de vícios.
2. Inovações no TR decorrentes da evolução das interpretações ou revisões do planejamento podem ser admitidas sem a necessidade de alteração dos estudos técnicos preliminares, posto que não implicam na existência de incorreções neste documento. No entanto, tais inovações devem ser fundamentadas em documento específico, a fim de possibilitar sua verificação.
3. Caso o Termo de Referência (TR) faça referência a algum item do ETP, ou haja a efetiva publicação do ETP, recomenda-se a elaboração de uma versão consolidada dos documentos, considerando todas as alterações realizadas no planejamento.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/O-TR-deve-ser-igual-ao-ETP-42dee518e47547319526ecbb0f275835>

15 - ETP para órgãos participantes de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Consoante ao princípio do planejamento, consagrado no novo ordenamento jurídico das contratações públicas, é necessário que os órgãos participantes elaborem seus respectivos estudos técnicos preliminares, de forma a evidenciar que a solução identificada pelo órgão gerenciador, é a que melhor satisfaz as necessidades do órgão participante.

Link completo:

<https://audisorocaba.notion.site/ETP-para-rg-os-participantes-de-SRP-13ba6847052780b5a16cf586ec90eeb0>